



2021 证券从业资格《证券市场基本法律法规》精选 考点汇总

1. 公司是指依法设立的，以营利为目的，由股东投资形成的企业法人，股东以投资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对外承担民事责任的企业法人。公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。
2. 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。
3. 公司设立的方式：发起设立和募集设立。发起设立适用于有限责任公司和股份有限公司，募集设立只适用于股份有限公司。其中，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的 35%。
4. 股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
5. 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过 3 年。董事任期届满，连选可以连任。
6. 有限责任公司设董事会，其成员为 3 人至 13 人，但股东人数较少或公司规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，可以不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。
7. 股份有限公司的董事会成员为 5 人至 19 人。股份有限公司的董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。
8. 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。在决议表决时，被担保人不得参加表决。决议的表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过，方为有效。公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议。
9. 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
10. 股票发行价格可以按票面金额(平价发行)，也可以超过票面金额(溢价发行)，但不得低于票面金额(折价发行)。
11. 公司向发起人、法人发行的股票，应当为记名股票，并应当记载该发起人、法人的名称或者姓名，不得另立户名或者以代表人姓名记名。
12. 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
①减少公司注册资本(自收购之日起 10 日内注销)





②与持有本公司股份的其他公司合并(6个月内转让或注销);

③将股份奖励给本公司职工;

④股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

⑤将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

⑥上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

13. 证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位,应当遵循自愿、有偿、诚实信用的原则。

14. 内幕信息:《证券法》第六十七条第二款所列重大事件;(1)公司的重大事件(其中包括公司的董事,1/3以上监事或者经理发生变动;公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定等等);(2)公司分配股利或者增资的计划;(3)公司股权结构的重大变化;(4)公司债务担保的重大变更;(5)公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的30%;(6)公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任;(7)上市公司收购的有关方案;《证券法》第六十七条第二款所列重大事件等等。

15. 股票发行采用代销方式,代销期限届满,向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量的70%,为发行失败。

17. 股票上市的条件之一是:公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上,公司股本总额超过人民币4亿元的,公开发行股份的比例为10%以上。

18. 申请股票上市交易,应当向证券交易所报送相关文件。

20. 投资者及其一致行动人在报告期限内和作出报告、公告后2日内,不得再行买卖该上市公司的股票。

21. 提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取证券业务许可的,或者证券公司在证券交易中有严重违法行为,不再具备经营资格的,由证券监督管理机构撤销证券业务许可。

22. 设立管理公开募集基金的基金管理公司应具备的条件之一的是:注册资本不低于1亿元人民币,且必须为实缴货币资本。

23. 基金财产的债务由基金财产本身承担。

24. 开放式基金是指基金份额总额不固定,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金。

25. 非公开募集基金应当向合格投资者募集,合格投资者累积不超过200人。这里的合格投资者是指达到规定资产规模或者收入水平,并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人。





26. 商品期货的种类包括农产品期货、金属期货、能源期货。
27. 金融期货的种类包括外汇期货、利率期货、股票期货、股指期货。
28. 设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。
29. 期货交易所会员是指根据有关法律、行政法规和规章的规定，经交易所批准，有权在交易所从事交易或者结算业务的企业法人或者其他经济组织。
30. 在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过 3 个月；案情复杂的，可以延长至 3 个月。
31. 证券公司为证券资产管理客户开立的账户，应当自开户之日 3 个交易日内报证券交易所备案。
32. 从事证券经纪业务的证券公司应将客户的交易结算资金存放在指定商业银行，以每个客户的名义单独立户管理，客户的交易结算资金的存取，应当通过指定商业银行办理。
33. 发生影响或者可能影响证券公司经营管理、财务状况、风险控制指标或者客户资产安全的重大事件，证券公司应当立即向国务院证券监督管理机构报送临时报告，说明事件的起因、目前的状态、可能产生的后果和拟采取的相应措施。
34. 证券公司合并、分立的，涉及客户权益的重大资产转让应当由具有证券相关业务资格的资产评估机构评估。
35. 合规负责人为证券公司高级管理人员，由董事会决定聘任，并应当经国务院证券监督管理机构认可。
36. 证券公司的股东应当用货币或者证券公司经营必需的非货币财产出资。证券公司股东的非货币财产出资总额不得超过证券公司注册资本的 30%。
38. 期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。期货交易所实行当日无负债结算制度。
39. 封闭式基金是指基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额持有人不得申请赎回的基金。
41. 为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该股票承销期内和期满后 6 个月内，不得买卖该种股票。除前款规定外，为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后 5 日内，不得买卖该种股票。“
42. 包销是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入，或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。包销又分为全额包销和余额包销。





44. 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
45. 股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。
46. 公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。
47. 期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。
48. 证券公司董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会的、风控委员会，委员会负责人由独立董事担任。
49. 证券公司增加注册资本且股权结构发生重大调整，减少注册资本，变更业务范围或者公司章程中的重要条款，合并、分立、设立、收购或者撤销境内分支机构，在境外设立、收购、参股证券经营机构，应当经国务院证券监督管理机构批准。
50. 客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、最高价与最低价、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情，并保证即时行情的真实、准确。期货交易所不得发布价格预测信息。未经期货交易所许可，任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。
51. 证券从业人员的一般资格考试由证券业协会统一组织。
52. 取得执业证书的人员，连续 3 年不在机构从业的，由协会注销其职业证书。
53. 证券、期货投资咨询人员申请从事证券、期货投资咨询业务应当具备的条件之一是：具有大学本科以上学历。
54. 证券公司客户资产管理业务投资主办人应当在中国证券业协会进行执业注册。
55. 投资主办人与证券公司解除劳动合同，公司需在 10 日内向中国证券业协会进行离职备案。
56. 证券经纪人只能接受 1 家证券公司的委托，并且应当专门代理证券公司从事客户招揽和客户服务等活动。
57. 奖励信息、处罚处分信息效力年限为 3 年；因证券期货违法行为被行政处罚、市场进入的信息，效力期限为 5 年。
58. 财务顾问主办人应当具备的条件包括：





(1) 未负有数额较大到期未清偿的债务的说明；

(2) 最近 24 个月无违反诚信的不良记录的说明

(3) 最近 24 个月未因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分的说明；

(4) 最近 36 个月未因执业行为违法违规受到处罚的说明等。

59. 取得职业证书的从业人员变更聘用机构，新聘用机构应当在上述情形发生后 10 日内向协会报七由协会变更该人员执业注册登

60. 参加证券从业人员一般资格考试的人员，应当年满 18 周岁，并且具有高中以上文化程度和完全民事行为能力。

61. 效力期限内的诚信信息根据性质分为公开信息和有限公开信息。

62. 约定购回式证券交易是指符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，除指定情形外，待购回期间标的证券所产生的相关权益于权益登记日划转给客户的交易行为。质押式报价回购是指证券公司讲符合规定的自有资产作为质押券，以根据标准券折算率计算出的标准券总额为融资额度，向在该证券公司制定交易的客户以证券公司报价客户接受报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获得相应收益的交易。

63. 证券经纪业务的特点是：业务对象的广泛性、证券经纪商的中介性、客户指令的权威性和客户资料的保密性。

64. 证券投资顾问业务和发布证券研究报告是证券投资咨询业务的两种基本形式。

65. 证券投资咨询机构利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务，应当符合的监管要求之一是：在公司营业场所、公司网站、中国证券业协会网站公示信息，包括但不限于公司名称、住所、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务许可证号、证券投资咨询执业人员姓名及其职业资格编码；同时还应当通过公司网站公示产品分类、具体功能、产品价格、服务收费标准和收费方式等信息。

66. 采用包销方式的，应当明确包销责任；采用代销方式的，应当约定发行失败后的处理措施。

67. 上市公司非公开发行股票未采用自行销售方式或者上市公司配股的，应当采用代销方式。

68. 证券自营业务是经中国证监会批准经营证券自营业务的证券公司用自有资金和依法筹集资金，用自己的名义开设的证券账户买卖有价证券，以获取盈利的行为。

69. 从事自营业务的证券公司注册资本最低限额应达到人民币 1 亿元；净资本不低于人民币 5000 万元。





70. 已经和依法可在境内银行间市场交易的证券，主要包括：政府债券、国际开发机构人民币债券、央行票据、金融债券、短期融资券、公司债券中期票据和企业证券。

71. 投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构。

72. 转融通保证金的规定之一是：证券可以充抵保证金，但货币资金的比例不得低于应收取保证金的 15%。

73. 证券公司自营业务的内部控制主要是应加强自营业务投资决策、资金、账户、清算、交易和保密等的管理。

74. 集合计划应当符合的条件之一：单个客户参与金额不低于 100 万元人民币。

78 证券公司办理集合资产管理业务，应当将集合资产管理计划资产交由取得基金托管业务资格的资产托管机构托管。

79. 证券公司申请融资融券业务管理的资格要求之一是：财务状况良好，最近 2 年各项风险控制指标持续符合规定。

80. 证券公司经营融资融券业务，应以自己的名义，在证券登记结算机构分别开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、信用交易证券交收账户和信用交易资金交收账户。

81. 会员应当对客户提交的担保物进行整体监控，并计算其维持担保比例。维持担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例。维持担保比例应当符合的规定有：

(1) 客户维持担保比例不得低于 130%；

(2) 维持担保比例超过 300%时，客户可以提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的证券，但提取后维持担保比例不得低于 300%。

82. 证券金融公司开展转融通业务，应以自己的名义，在证券登记结算机构分别开立转融通专用证券账户、转融通担保证券账户和转融通证券交收账户。

83. 充抵融资融券保证金的有价证券，在计算保证金金额时，应当以证券市值按一定折算率进行折算，其中深证 100 指数成分股股票折算率最高不超过 70%。

84. 融资融券交易标的证券为股票的，要求股票再交易所上市交易超过 3 个月。融资买入标的股票的流通股本不少于 1 亿股或流通市值不低于 5 亿元，融券卖出标的股票的流通股本不少于 2 亿股或流通市值不低于 8 亿元。

85. 证券公司受理方客户融资融券业务申请后，应当办理客户征信，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，并以书面和电子方式予以记载、保存。





86. 证券公司办理集合资产管理业务，只能接受货币资金形式的资产。

87. 集合计划客户人数的范围是：2-200 人。

88. 证券公司经营证券自营业务的，必须符合下列规定：

(1) 自营权益类证券以及证券衍生品的合计额不得超过净资本的 100%；

(2) 自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的 500%；

(3) 持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的 30%；

(4) 持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过 5%，但因包销导致的情形和中国另有规定的除外。

89. 投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等中国证监会认可的风险较低、流动性较高或者委托其他证券公司或者基金管理公司进行证券投资管理，且投资规模合计不超过其净资本的 80%的，无须取得证券自营业务资格。

90 证券金融公司应当遵守以下风险控制指标规定：

(1) 净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于 100%；

(2) 对单一证券公司转融通的余额，不得超过证券金融公司净资本的 50%；

(3) 融出的每种证券余额不得超过该证券上市流通市值的 10%；

(4) 充抵保证金的每种证券余额不得超过该证券总市值的 15%。

91. 申请证券、期货投资咨询从业资格的机构具备的条件包括：

(1) 分别从事证券或者期货投资咨询业务的机构，有 5 名以上取得证券、期货投资自选从业资格的专职人员；同时从事证券和期货投资咨询业务的机构，有 10 名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员；其中高级管理人员中，至少有 1 名取得证券或者期货投资咨询从业资格；

(2) 有 100 万元人民币以上的注册资本等。

93. 充抵融资融券保证金的有价证券，在计算保证金金额时，应当以证券市值按一定折算率进行折算，其中国债折算率最高不超过 95%。

94. 证券公司办理定向资产管理业务，应将客户的委托资产交由负责客户交易结算资金存管的指定商业银行、中国证券登记结算有限责任公司或者中国证监会认可的证券公司等普资产托管机构托管





95. 发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：

(1)首次公开发行股票并上市；

(2)上市公司发行新股、可转换公司债券；

(3)中国证券监督管理委员会认定的其他情形。

96. 中间介绍业务是指证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。

97. 代销金融产品指接受金融产品发行人的委托，为其销售金融产品或者介绍金融产品购买人的行为。

98. 公司章程，是指公司依法制定的，规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件，是公司组织或活动的基本准则。

100、证券法的适用范围：(1)在中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用本法；本法未规定的，适用《中华人民共和国公司法》和其他法律、行政法规的规定。(2)政府债券、证券投资基金份额的上市交易，适用本法；其他法律、行政法规另有规定的，适用其规定。(3)资产支持证券、资产管理产品发行、交易的管理办法，由国务院依照本法的原则规定。(4)在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照本法有关规定处理并追究法律责任。

102、根据《合伙企业法》第十六条的规定，合伙人的出资方式包括：①货币；②实物；③知识产权；④土地使用权；⑤其他财产权利；⑥劳务。

104、封闭式基金的基金份额是固定的，在基金存续期间内不得赎回，因此，基金份额的总额即基金规模在基金存续期间是固定的。

105、向不特定对象发行的证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销商和参与承销的证券公司组成。

106、证券的代销、包销期限最长不得超过 90 日。

107、合伙企业是指由自然人、法人和其他组织依照《合伙企业法》订立合伙协议，共同出资，共担风险，共享收益，对合伙企业债务承担责任的经营性组织。

108、有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资。有限合伙人不得以劳务出资。

110、账户存续期间证券公司营业部应每 3 年对自然人客户信息进行一次全面核查，每年对法人客户信息进行全面核查。





111、普通合伙企业的投资人数为2人以上，无上限规定；而有限合伙企业的投资人数为2人以上50人以下，且至少有1个普通合伙人。

112、证券公司保密侧业务部门需要公开侧业务部门派员跨墙进行业务协作的，应当事先向跨墙人员所属部门和合规部门提出申请，并经其审批同意。

113、《证券公司监督管理条例》规定证券公司的董事、监事、高级管理人员应当在任职前取得经证券公司注册地所属中国证监会派出机构核准的任职资格。

114、《证券业从业人员执业行为准则》规定，从业人员应保守国家秘密、所在机构的商业秘密、客户的商业秘密及个人隐私，对客户服务结束或者离开所在机构后，仍应按照有关规定或合同约定承担上述保密义务。

115、根据《证券期货投资者适当性管理办法》的规定，投资者分为普通投资者与专业投资者。普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。

116、从业人员取得执业证书后，辞职、不为原聘用机构所聘用的，或者其他原因与原聘用机构解除劳动合同的，原聘用机构应当在上述情形发生后10日内向协会报告，由证券业协会变更该人员执业注册登记。

117、《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，中国证监会建立全国统一的证券期货市场诚信档案数据库，记录证券期货市场诚信信息。

118、证券评级机构及证券资信评级业务人员从事证券评级业务，应当遵循一致性原则，对同一类评级对象评级，或者对同一评级对象跟踪评级，应当采用一致的评级标准和工作程序。评级标准有调整的，应当充分披露。

119、证券公司应当对存在包销风险的投资银行类项目实行集体决策，以现场通讯、书面表决等方式对包销事宜作出决议。应当制定包销决策的具体规则，明确参与决策的人员、决策流程和表决机制等内容。

120、以基础资产产生现金流循环购买新的同类基础资产方式组成专项计划资产的，专项计划的法律文件应当明确说明基础资产的购买条件、购买规模、流动性风险以及风险控制措施。

121、证券公司可以从事股票期权经纪业务、自营业务、做市业务，期货公司可以从事股票期权经纪业务、与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务。

122、证券登记结算机构受证券发行人委托以证券形式分派投资收益的，应当将分派的证券记录在证券公司客户信用交易担保证券账户内，并相应变更客户信用证券账户的明细数据。

123、发生可能对资产支持证券投资价值或价格有实质性影响的重大事件，管理人应当及时将有关该重大事件的情况向资产支持证券合格投资者披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果，并向证券交易场所、中国基金业协会报告，同时抄送对管理人有辖区监管权的中国证监会派出机构。





124、证券公司业务执行部门负责融资融券业务的具体管理和运作，制订融资融券合同的标准文本，确定对具体客户的授信额度。

125、证券公司应当将收取的保证金以及客户融资买入的全部证券和融券卖出所得全部价款，分别存放在客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户，作为对该客户融资融券所生债权的担保物。

126、背信运用受托财产罪的主体是特殊主体，为商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构。

127、证券公司应至少每年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。

证券自营业务必须以证券公司自身名义、通过专用自营席位进行，并由非自营业务部门负责自营账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

128、基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常相关法规会规定一个最小的估值频率。

129、融资融券业务合同应约定融资融券特定的财产信托关系，即信托目的、信托财产范围、信托的成立和生效、信托财产的管理、信托财产的处分及信托的终止。

130、证券公司流动性风险管理的目标是，建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

131、对转融通担保证券账户内记录的证券，由证券金融公司以自己的名义，行使对证券发行人的权利。证券金融公司行使对证券发行人的权利，应当事先征求委托其持有该证券的证券公司意见，并按照其意见办理。

132、证券公司的客户资产，包括客户的交易结算资金和证券、客户的委托资产等。证券公司的客户资产独立于证券公司的自有财产，不得随意挪用和侵占。

